

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3849/2541

นางต้นหยง มามะ กับพวก

นางตีเมาะ มามะ

นางคอลีเยาะ ยูโซะ กับพวก

โจทก์

จำเลย

จำเลยร่วม

พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ  
สตูล พ.ศ.2489 มาตรา , มาตรา 3

บทบัญญัติมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด  
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 นั้น หมายความว่าคดีแพ่งที่เกี่ยวข้อง  
เรื่องครอบครัวและมรดกตาม ป.พ.พ.ว่าด้วยครอบครัวและมรดกของผู้นับถือศาสนา  
อิสลามอันเกิดขึ้นในศาลของสี่จังหวัดดังกล่าว ให้ศาลใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วย  
ครอบครัวและมรดกบังคับแทน ดังนั้น กรณีที่จะเป็นคดีต้องด้วยพ.ร.บ.ดังกล่าวจึง  
ต้องเป็นคดีมรดกตาม ป.พ.พ.เสียก่อน

คดีนี้เป็นเรื่องเจ้ามรดกยกที่ดินอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นสิทธิแก่จำเลย  
และจำเลยร่วมตั้งแต่เจ้ามรดกยังไม่ถึงแก่ความตาย การยกที่ดินพิพาทให้ดังกล่าว  
แม้จะทำตามหลักกฎหมายอิสลามที่เรียกว่าฟิธีแฮร์เบอะ โดยทำพิธีอย่างถูกต้องที่  
บ้านโต๊ะอิหม่ามก็ตาม กรณีก็ไม่ใช่เรื่องมรดกเพราะเป็นเรื่องให้ระหว่างมีชีวิตอยู่ บท  
กฎหมายในเรื่องนี้จึงต้องใช้ ป.พ.พ.บังคับแก่คดี

คดีนี้เป็นเรื่องเจ้ามรดกยกที่ดินอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นสิทธิแก่จำเลย และจำเลยร่วมตั้งแต่เจ้ามรดกยังไม่ถึงแก่ความตาย การยกที่ดินพิพาทให้ดังกล่าว แม้จะทำตามหลักกฎหมายอิสลามที่เรียกว่าฟิธิแฮร์เบอะ โดยทำพิธีอย่างถูกต้องที่บ้านโต๊ะอิหม่ามก็ตาม กรณีก็ไม่ใช่เรื่องมรดกเพราะเป็นเรื่องให้ระหว่างมีชีวิตอยู่ บทกฎหมายในเรื่องนี้จึงต้องใช้ ป.พ.พ.บังคับแก่คดี

(สมคิด ไตรโสรัส-เสริมศักดิ์ ปลัดกระทรวง-อัยยา ดิษยบุตร)

ศาลจังหวัดปัตตานี - นายไพโรจน์ โปเล็ม

### ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายประสพสุข บุญเดช

## แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

## แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒  
ต้น

## หมายเหตุ